

## מדינת ישראל

משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז  
ישיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2012012 מתאריך 16/07/12

31.7.2012

## פרוטוקול החלטות ועדת המשנה הנקודתית מיום 16.7.12

**הערה: החלטה לתכנית הר/ש/ 510 – טרם הופצה**

### נוכחים:

#### **חברי הועדה:**

- אדר' דניאלה פוסק** – מתכנתת המחוז ומ"מ יו"ר הועדה. נכחה בסעיפים 1-5.  
**גב' שפרה פרנקל** – מ"מ מתכנתת המחוז, מ"מ יו"ר הועדה, מרכזת הועדה. נכחה בסעיפים 6-21.  
**גב' רימה גנזל** – מ"מ נציגת שר הבריאות.  
**אדר' בני חיים** – מ"מ נציג שר הבינוי והשיכון.  
**מר אוריאל בוסו** – נציג הרשויות המקומיות. נכח בסעיף 3.  
**גב' רונית חג'ג'** – מזכירת הועדה.

## מדינת ישראל

משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז  
ישיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2012012 מתאריך 16/07/12

1.א. אישור פרוטוקולי החלטות ישיבות הוועדה מיום 25.6.12 ומיום 11.6.12-  
**הפרוטוקולים אושרו.**

### 1.ב. לד/5001-2 – הודעת יו"ר

מטרת התכנית הינה, קביעת שטח לבניית גן ילדים ע"י שינוי יעוד שטחי שצ"פ ודרך לשטח לבנייני ציבור, קביעת זכויות והוראות בניה.  
בהחלטת הוועדה להפקדת התכנית מיום 12.5.08 נקבע כי "תנאי למתן תוקף לתכנית הינו קבלת חוות דעת מהנדס הוועדה המקומית כי התכנית והבנייה הקיימת (בהתאם לתוספת המבוקשת) תואמים לתקנות התכנון והבנייה לרבות לכל נושאי בטיחות, חוזק מבנים, וכל הנדרש לנושא חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה. "

התכנית הופקדה בתאריך 10.7.09 לא התקבלו התנגדויות, ולא התקבלו הערות מינהל התכנון.

### החלטה:

במקום "מהנדס הוועדה המקומית" יכתב "מהנדס".

### 1.ג. תכנית פת/ 2004 /7 – הודעת יו"ר

#### רקע:

התכנית הופקדה ביום ה- 24.4.12 ונבדקה בהתאם לס' 109 לחוק התוה"ב. התכנית אינה טעונה אישור שר הפנים אך התקבלו שתי הערות ממנהל התכנון : 1. לעניין סימון עצים בוגרים.

2. לעניין תמא/4/ב/34: "התוכנית נמצאת בתחום אזור רגישות א' ובסמיכות לאזור רגיש להחדרת מי נגר עילי עפ"י תמ"א 34/ב/4, ומשנה את התכנית הבנויה בתחומה.  
יש לעגן הוראה בתוכנית לפיה בתכנון הדרך ישולבו רצועות של שטחים מגוונים סופגי מים וחדירים ויעשה שימוש בחומרים נקבוביים וחדירים, כמפורט בסעיף 23.3.4 לתמ"א. לחילופין, וככל שהוועדה סבורה כי לא ניתן או כי לא רצוי לעגן הוראות להחדרת מי נגר, ניתן לפטור מן הדרישות המפורטות לעיל בכפוף להוראות סעיף 24 לתמ"א."

#### עיקרי ההודעה:

נציגת לשכת התכנון הציגה את השתלשלות האירועים בתכנית ואת הצורך בקבלת תשובות בנדון.

### החלטה:

- להוראות התכנית יתווספו הנחיות בהתאם להוראות תמ"א/4/ב/34. מדובר בדרך, אשר אין להחדיר בה מי נגר בגלל חשש לזיהום מי תהום.
- מסמכי התכנית יעודכנו בהתאם לתיקון מס' 89 לחוק התוה"ב.

## מדינת ישראל

משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז  
ישיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2012012 מתאריך 16/07/12

### 2. פת/1241/128 -

#### רקע:

מטרת התכנית הינה תוספת קומה מסחרית מ-3 ק' מסחר ל-4 ק', שינוי במספר קומות דק החניה מ-5 ל-7, ותוספת 2 קומות מרתף לחנייה מתחת למגדל המשרדים.

תוספת קומות חניה במרתף ושינוי בגובה מגדל המשרדים מ-70 מ' ל-103.5 מ' ב"קניון אבנת" הנמצא ברח' ז'בוטינסקי מס' 72 בפתח תקוה.

התכנית הופקדה בסמכות הוועדה המקומית לתו"ב פתח תקווה ב-16.4.2010 ולאחר בדיקתה ע"פ ס' 109 לחוק התו"ב נקבע כי היא "טעונה אישור שר הפנים" מכיוון שלא ניתן להחיל על תכנית זו את הזכויות שניתנו בתכנית פת/2000/א'.

מהוועדה המקומית נמסר כי לתכנית לא התקבלו התנגדויות. ביום ה- 27.11.2011 נקבע כי התכנית אינה מאושרת. לפיכך, פנתה הועדה המקומית לתו"ב פ"ת לוועדה המחוזית בבקשה לאמץ את הליכי הפקדתה של התכנית ולתת לה תוקף כתכנית בסמכות מחוזית.

#### עיקרי הדיון:

נציגת לשכת התכנון הציגה את עיקרי התכנית ואת השתלשלות האירועים בתכנית מאז הפקדתה בסמכות הוועדה המקומית לתו"ב פ"ת. בנוסף ציינה כי בתכנית המאושרת לקניון מוצעים שני מבני משרדים בסמוך ומעל לקניון, גובה כל אחד מהם עד 70 מ'. בתכנית הנוכחית מוצע מגדל אחד בגובה של עד 103.5 מ'.

אדריכלית התכנית הציגה את התכנית וסביבתה במצגת. הבקשה היא לניוד שטחים מעל 10%, להגדלת שטחי המסחר מ-20,000 ל-27,000. אין בבניה המתוכננת מיצוי של הזכויות במגרש.

סמנכ"ל קניון אבנת הציג כי קיים אישור של משרד התחבורה לתכנית, המותנה בכך שלא תהיה תוספת מקומות חניה וזכויות בניה.

לשאלת הועדה לעניין בטיחות טיסה (גובה המבנה המוצע ביחס למנחת המסוקים בב"ח בלינסון) ציינה אדריכלית התכנית כי התקבל אישור משרד הביטחון ורשות התעופה האזרחית לתכנית. לשאלת הועדה בנושא יחס תעסוקה לעומת משרדים בתכנית הציגה כי אם לא נצמדים להגדרה הפורמלית בתכנית המאושרת, הרי שהשימושים המהותיים בה הינם למסחר ולא למשרדים. בתכנית מוצע שינוי ביחס מ-20,000 מ"ר למסחר ו-16,000 מ"ר למשרדים (1:1.25) – ליחס של 27,000 מ"ר מסחר ו-8,500 מ"ר למשרדים (1:3.17).

נציגת הועדה המקומית לתו"ב פתח תקווה הציגה את תמיכת העירייה בתכנית והסבירה את עיקרי הבקשה לעניין זכויות הבניה: 1. שינוי בבינוי, תוספת קומה להגבהת הקונוס. 2. המרת שטח עיקרי ממשרדים למסחר. 3. תוספת שטחי שרות בסך 60,700 לחניה, ע"פ תכנית פת/2000/א או כתוספת בסמכות הוועדה המחוזית.

## מדינת ישראל

משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז  
ישיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2012012 מתאריך 16/07/12

### החלטה:

הוועדה, לאחר שבחנה את התכנית ושמעה את דברי נציגי יזמי התכנית והוועדה המקומית לתו"ב פתח תקווה, מחליטה **להפקיד את התכנית בתנאים**. הוועדה סבורה כי תוספת התנאים להוראות התכנית אין בה כדי שינוי מהותי ויכולה להיעשות לקראת מתן תוקף לתכנית. מכיוון שהתכנית הופקדה (על ידי הוועדה המקומית) והוועדה המחוזית לא רואה בתנאים שינוי מהותי המחייב הפקדה מחדש, מחליטה הוועדה **לאמץ את הליכי הפקדתה של התכנית כפי שהופקדה בוועדה המקומית** ולהשלים את התיקונים לקראת מתן תוקף לתכנית. להלן התנאים:

1. עדכון מסמכי התכנית לתכנית בסמכות הוועדה המחוזית על כל המשתמע מכך, לאישור לשכת התכנון.
2. תיקונים טכניים בהתאם להנחיית לשכת התכנון.

## מדינת ישראל

משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז  
ישיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2012012 מתאריך 16/07/12

### 3. גש/ 4102-

#### רקע:

מטרת התכנית הינה תוספת יחידת דיור וזכויות בניה בחלק הצפוני בלבד של מגרש מס' 275 המסומן כתא שטח מס' 001 ברחוב בן יוסף מס' 8 בשכונת השחר בגבעת שמואל.  
בתכנית מוצע להגדיל את מספר יח"ד מ-1 ל-2 יח"ד וכן הגדלת השטחים העיקריים למגורים ב-33 מ"ר כך שסה"כ יהיו 256 מ"ר שטח עיקרי והגדלת שטחי השרות ב-11 מ"ר לסה"כ 54 מ"ר שטחי שרות. גובה קומה מפולשת הוא 2.30 מ'.  
שטח המגרש הינו 634 מ"ר.

#### עיקרי הדיון:

נציגת לשכת התכנון הציגה את הרקע התכנוני הקיים.  
**תכנית מס' 2/854/ממ** (מאושרת מ-21.10.76) העניקה זכויות לבניית 2 יח"ד במגרש (יח"ד אחת לקומה), בשטח כולל של 200 מ"ר למגרש בן לפחות 450 מ' (או 175 מ"ר לקומה למגרש בן לפחות 300 מ'- מגורים מיוחד).  
**תכנית ממ/3024** (מאושרת מ-11.8.85) הגדילה את אחוזי הבניה בכל יח"ד במגרש 2000 ולסה"כ 400 בשתי קומות.  
בפועל נבנו בחלק המגרש הצפוני 2 יח"ד בהיתר, עם חריגות מההיתר בהיקפי הבניה.  
2 יח"ד קיימות גם בחלק המגרש הדרומי (שאינו מעניין תכנית זו), שם נוספה יח"ד בתכנית מס' ממ/מק/1/3052, מאושרת מיום 20.5.1998.  
בנוסף, תכנית קודמת למגרש זה נדונה בוועדת המשנה הנקודתית ב-13.7.2009 (מס' ממ/3/3052) והוחלט לדחותה מהטעם של אי קיום החלטת ביהמ"ש, ומהטעם שלא הוצג בפני הועדה המידע המלא באשר לקיים במבנה, וכי הבקשה הינה להסדרת רק חלק מעברות הבנייה הקיימות בפועל.

נציגי הועדה המקומית לתו"ב גבעת שמואל לא נכחו בדיון, והעבירו את התייחסות הועדה המקומית בכתב. הועדה המקומית המליצה על הפקדת התכנית, לאחר שננקטו הליכים כנגד חריגות הבניה, נהרסה כל קומת הגג וחלק מהקומה המפולשת.

בעל קרקע יזם התכנית הציג את הבקשה. לדבריו 2 יחידות הדיור נבנו בהיתר ע"י הבעלים הקודמים, ומאז הבקשה הקודמת שהוגשה לוועדה המחוזית נהרסו חריגות הבניה.

#### החלטה:

הוועדה, מפנה את תשומת לב הוועדה המקומית לסוגיית התחדשות אזורים ותיקים בעיר ולצורך בתכנון כולל לשכונת השחר, בה נמצאת התכנית.  
הוועדה, לאחר שבחנה את התכנית ושמעה את דברי היזם ונציגת הועדה המקומית, **מחליטה להפקיד את התכנית בתנאים הבאים:**

1. המגרש יסומן לחלוקה.
2. חלקה הדרומי של החלקה יסומן ביעוד ע"פ תכנית מאושרת אחרת.
3. תיקון טבלת הזכויות במצב מאושר ומוצע כך שקומת העמודים המפולשת תיכלל בשטח שמעל הכניסה הקובעת.

## **מדינת ישראל**

משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז  
ישיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2012012 מתאריך 16/07/12

4. למסמכי התכנית יתווסף סעיף בדבר הותרת 20% משטח המגרש לצורך חלחול והחדרת מי נגר, בהתאם להוראות תמא/4/ב/34.
5. תתווסף הוראה בתוכנית לפיה היתר לתוספות הבניה מותנה בבדיקה בדבר הצורך בחיזוק המבנה הקיים לפי הוראות תקן ישראלי ת"י 413.
6. תיקונים טכניים בהתאם להנחיית לשכת התכנון.

**הערה: החלטה זו תהיה בטלה בתום שבעה חודשים מיום שנמסרה למגיש התוכנית ע"פ סעיף 86 ד' לחוק התוה"ב אם לא ימולאו התנאים הקבועים בה.**

## מדינת ישראל

משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז  
ישיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2012012 מתאריך 16/07/12

### 4. מד / 1 / 13

#### רקע:

מטרת התכנית היא חלוקת שטח של 10.26 ד', חלק ממתחם "ציפור" שבצפון מערב העיר בקרבת כביש 443, ל- 10 מגרשים בהם יוקמו 118 יח"ד: 102 יח"ד בבניינים של 3 קומות ו- 18 יח"ד בבנייה צמודת קרקע (דו-משפחתיים) של שתי קומות.

התכנית מציעה שינוי לתכנית מד / 1 / 2 שאושרה ב- 06/2004 והציעה 114 יח"ד, שטרם נבנו. גודל יח"ד ממוצעת בתכנית היא 125 מ"ר, לעומת 90 מ"ר בתכנית המאושרת.

התכנית מציעה סה"כ 26.400 מ"ר שטחי בנייה, שהם תוספת של 2780 מ"ר לתכנית המאושרת.

כיום בשטח התכנית מתבצעות עבודות עפר (בהיתר, ע"פ הוועדה המקומית). הצפיפות המוצעת בתכנית היא 6.7 יח"ד לדונם נטו (וברוטו). באזור התכנית בנייה רוויה של 3.5 – 5 קומות.

#### רקע סטטוטורי:

תמ"א 35: מרקם עירוני ושטח לשימור משאבי מים.

תמ"א 34/ב/4: אזור רגישות א' 1.

תמ"מ 21/3: אזור פיתוח עירוני

#### עיקרי דיון:

נציג לשכת התכנון הציג את עיקרי התכנית ומיקומה. המתכנן הרחיב על התכנית והסביר שברוב שיטחה חלה כבר בנייה על פי היתר, ורק שלושה בניינים מהתכנית (בבנייה הרוויה) ממתינים לאישור תכנית זו. מאחר ובאזור יש כבר יח"ד "למשתכן", בתכנית זו המטרה היא להגיע לדירות בגודל של 4-5 חדרים. מרתף החנייה מכיל 132 מקומות חנייה והצריך פיצוצים בקרקע. מעל הקרקע מתוכננת חנייה מגוננת. הטופוגרפיה בשטח היא משופעת ולכן הבנייה המוצעת היא מדורגת.

מהנדס העיר הסביר שהתכנית לדעתו מציגה פתרון אדריכלי ועירוני נכון.

אדריכלית העיר הסבירה שמדובר באחד המגרשים הקשים במודיעין מבחינה טופוגרפית.

כמו כן היא הסבירה שכל המתחם בנוי בבנייה רוויה, ושישנו חוסר בשב"צ בתחומו.

ישנן כ- 200 יח"ד מסוג "דיוור למשתכן" (פרויקט משרד הבינוי והשיכון) במתחם, אשר מכיל דירות שהן סה"כ לא גדולות, ושאינן לדעתה צורך בדירות קטנות נוספות בתחומו.

נציג החברה היזמית הסביר שהתכנית נדונה כבר ב"ועדה עליונה" של משרד השיכון והבינוי.

## מדינת ישראל

משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז  
ישיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2012012 מתאריך 16/07/12

סגן ראש העיר (גם סגן יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה) הסביר שהתכנית שומרת על איזון נכון לטובת כל הצדדים.

### החלטה:

הוועדה, לאחר שבחנה את התכנית ושמעה את דברי מתכנן התכנית, נציגי יזמי התכנית והוועדה המקומית לתו"ב מודיעין-מכבים-רעות, סבורה שהתכנית ראויה ומחליטה על הפקדתה בתנאים הבאים:

1. הוספת 5 יח"ד לתכנית על מנת שהתכנית תגיע לצפיפות המינימלית שנקבעה בתמ"א 35 לעיר מודיעין, של 7 יח"ד לדונם נטו. יח"ד שייתוספו יהיו בגודל של יח"ד ממוצעת בתכנית, לתיאום עם לשכת התכנון.
2. תמהיל יח"ד יפורט בתקנון.
3. להוסיף הוראה בתקנון ש- 20% מהדירות יהיו דירות קטנות, עד לגודל של 75 מ"ר (עיקרי ושירות לא כולל ממ"ד).
4. 30% משטח המגרש יהיה מיועד לגינון ופנוי מבניה, חניה או מיסעה.
5. תנאי להיתר בנייה יהיה הכנת תכנית פיתוח המאפשרת נטיעות וגינון.
6. לציין בהוראות התכנית שנספח הבינוי יהיה מנחה, למעט העמדה עקרונית של הבינויים, גבהים מקסימליים וקווי בניין, אשר יהיו מחייבים.
7. הגישה לבינויים במגרשים 117/1 ו- 117/2 תסומן בתשריט על ידי זיקת הנאה.
8. חניה תהיה בתחומי המגרש בלבד. לעדכן את הוראות התכנית ואת נספח הבינוי בהתאם.
9. לעדכן את הוראות התכנית בכך שעומק הקרקע מעל המרתף יהיה בעומק של 1.20 מ' לפחות ויבטיח נטיעת עצים.
10. התכנית נמצאת בתחום רגישות א' 1 ע"פ תמ"א 4/ב/34. יש להוסיף סעיף לטיפול במי נגר:
- א. מי הנגר העילי יטופלו ככל האפשר בתחום המגרש באמצעים המגבירים את העשרת מי התהום תוך שימוש באמצעים להשהיית נגר כגון חיבור מרזבי הגגות למתקני החדרה מקומיים, מניעת רצף שטחים אטימים או באמצעים טכנולוגיים אחרים, בהתאם להנחיות לתכנון רגיש למים.
- ב. תנאי להוצאת היתרי בניה יהיה אישור מהנדס הוועדה המקומית לפתרון הנגר עפ"י הנחיה זו.
11. להוסיף סעיף לטיפול בעודפי עפר כתנאי להיתר, ע"פ הנחיות מנהל התכנון מיום 24.07.2007 ומ- 29.06.2008.
12. תיקונים טכניים של לשכת התכנון.

**הערה: החלטה זו תהיה בטלה בתום שבעה חודשים מיום שנמסרה למגיש התוכנית ע"פ סעיף 86 ד' לחוק התו"ב אם לא ימולאו התנאים הקבועים בה.**

## מדינת ישראל

משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז  
ישיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2012/07-16 מתאריך 16/07/12

### 5. מד / 5 / 43-

#### רקע:

מטרת התכנית הינה תוספת קומה מ-2 ק' ל-3 ק' וזכויות בנייה בהיקף של 300 מ"ר ל-3 יח"ד בבניין קיים הנמצא ברח' נחל חבר מס' 19, 21 ו-23 בשכונת "ספדי" (מתחם E) במודיעין. התכנית מציעה סה"כ 636 מ"ר עיקרי על שטח של 0.466 ד' כאשר התוספת המוצעת היא 158 מ"ר עבור מרתפים ו-142 מ"ר עבור תוספת קומה ל-3 קומות, במקום 2 במצב הקיים.

#### עיקרי דיון:

נציג לשכת התכנון הציגה את פרטי התכנית ומיקומה. אדריכל התכנית הסביר שהחלופה שנבחרה לתוספת הבנייה היא של גג שטוח ושל תוספת בנסיגה, ושמדובר בטיפוס ייחודי של בנייה ביחס לאזור. אדריכלית העיר הסבירה שלאחר שבביקורת פיקוח התגלתה תחילתה של בנייה ללא היתר במרתף, נאטמו הפתחים בבטון. תושבת המקום ובעלת אחת מיחידות הדיור שבתכנית הסבירה שהבקשה לשינוי הנקודתית בתב"ע נובע בגלל צורך בשטח נוסף. יח"ד שמוצעות להרחבה בתכנית הינן של משפחות עם ילדים, וגודל הדירות הנוכחי אינו מספק, כך שעד לאישור של תכנית כוללת הם מבקשים אישור של תכנית נקודתית. הסיבה שהדירה הרביעית במבנן אינה מצטרפת לתכנית, היא שגרה בה דיירת מבוגרת, שאין לה צורך בתוספת. סגן ראש העיר (וסגן יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה) הסביר שישנה מצוקה בקרב התושבים לשטח נוסף, ושהוועדה המקומית רואה לנכון ללכת לקראתם.

#### החלטה:

הוועדה, לאחר שבחנה את התכנית ושמעה את דברי נציגי יזמי התכנית והוועדה המקומית לתו"ב מודיעין-מכבים-רעות מחליטה **לדחות את התכנית**. הוועדה לא רואה מקום לשינוי נקודתי אשר ייצור אי התאמה אדריכלית לסביבתו, במיוחד בשל העובדה שמדובר בתוספת החלה על 3 יח"ד בלבד במבנן של קוטג'ים טוריים בני 4 יח"ד. הוועדה סבורה כי מודיעין הינה עיר חדשה ומתוכננת ואין להתיר בה תוספות כ"טלאי אחר טלאי", כמו הפרת מרקם עירוני המוצע בתכנית זו. באם הוועדה המקומית מעוניינת במתן תוספת זכויות בנייה עליה לערוך תכנון כולל, לפחות תכנון של מבנן או שכונה ולבחון בראייה כוללת את השפעת התוספת על עיצוב ותפקוד השכונה/מבנן.

## מדינת ישראל

משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז  
ישיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2012012 מתאריך 16/07/12

6. על/ 525 / 48

### רקע:

מטרת התכנית הינה, חילופי שטחים בין מגרש המיועד לשפ"פ למגרש המיועד למבנים ומוסדות ציבור בכפר חב"ד.  
במסגרת השינוי מוצע לגרוע שטח בהיקף של 1436 מ"ר מיעוד שפ"פ ליעוד מבנים ומוסדות ציבור. זכויות הבנייה המבוקשות הינן 840 מ"ר שטח עיקרי + 210 מ"ר שטח שרות מעל מפלס הכניסה הקובעת לבניין 350 מ"ר שטח שרות במרתף.  
בדו"ח מאת יח' הפיקוח של הוועדה המקומית לתו"ב עמק לוד מיום 6.5.12 נכתב כי בחלקו הצפוני של מגרש השפ"פ קיים מבנה ללא היתר בהיקף של 113 מ"ר בו נעשה שימוש למקווה.  
הוועדה המקומית המליצה על הפקדת התכנית.  
מדו"ח פיקוח מטעם יח' הפיקוח של הוועדה המחוזית נמצא, כי מתקיים שימוש במבנה נוסף ללא היתר בתחום השפ"פ הצפוני אשר אינו מופיע ברקע המדידה.  
רקע מפת המדידה שהוגשה לוועדה אינו עדכני.

### רקע סטטוטורי:

בהתאם לתכנית המתאר הארצית, תמ"א/ 35 – שטח התכנית נמצא במרקם שמור משולב בתחום שטח בנוי בפועל, באזור רגישות נופית סביבתית גבוהה.  
בהתאם לתכנית המתאר הארצית, תמ"א/ 34 / ב/ 4 – שטח התכנית נמצא באזור רגישות א' לקידוחי מים.  
בהתאם לתכנית המתאר המחוזית, תמ"מ/ 3 / 21 – שטח התכנית נמצא באזור חקלאי נוף כפרי פתוח (מגרש צפוני- שפ"פ) ובאזור פיתוח כפרי (מגרש דרומי).

### עיקרי הדיון

עורך התכנית הציג את התכנית וציין כי בשטח המגרש אותו מוצע לשנות לשפ"פ קיים מעבר והוצע להחליף אותו ביעוד שטח השפ"פ הנגרע מהמגרש הצפוני בתכנית. בחלק הצפוני של תחום השפ"פ קיים מקלט המשמש למקווה ומטרת התכנית הינה להסדיר את השימוש בו ובנוסף לאפשר הקמה של מבנה למטרת בית כנסת.  
מהנדס הוועדה המקומית לתו"ב עמק לוד ציין כי צרכי האוכלוסייה ביישוב עולים על הקיים בפועל ולכן ביקשו נציגי האגודה להפקיע שטח עבור בית כנסת ומקווה. כמו כן, הוועדה המקומית פועלת מול האגודה בכפר חב"ד כנגד הבנייה ללא היתר.

### החלטה:

הוועדה, לאחר שבחנה את התכנית ושמעה את דברי נציגי הוועדה המקומית לתו"ב עמק לוד, **מחליטה להפקיד את התכנית בתנאים הבאים:**

1. הוועדה לא השתכנעה כי קיים צורך ממשי לשנות את יעוד שטח השב"צ במגרש הדרומי לשפ"פ. נהפוך הוא, שפ"פ הינו שטח פרטי פתוח ואילו שב"צ הינו שטח ציבורי. השביל הינו לטובת כלל הציבור ולפיכך סבורה הוועדה כי השביל הקיים ישאר ביעוד לבנייני ציבור. לפיכך, הקו הכחול של התכנית יתוקן כך שיכלול את חלקה 127 בלבד בה יסומן המגרש המבוקש לשינוי היעוד משפ"פ למבני ציבור. מסמכי התכנית, לרבות עיקרי התכנית ומטרתה יעודכנו בהתאם לקו הכחול המעודכן, טבלת הוראות וזכויות הבנייה יתוקנו כך

## מדינת ישראל

משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז  
ישיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2012012 מתאריך 16/07/12

- שירשמו זכויות הבנייה, גובה מבנים וקווי בניין למגרש השב"צ ע"פ תקנות חישובי שטחים, לאישור לשכת התכנון.
2. שטח המרתף יחשב כשטח עיקרי.
3. תתבצע מדידה עדכנית של השטח מסמכי התכנית יעודכנו בתאם.
4. נספח הבינוי יעודכן בהתאם למדידה עדכנית מסמכי התכנית יתוקנו כך שתהיה התאמה בין נספח הבינוי ושאר מסמכי התכנית לדרך המוצעת המופיעה בנספח הבינוי ואינה מופיעה בתשריט התכנית.
5. על גבי התשריט יסומנו קווי בניין.
6. קיום הליך בהתאם לתיקון 89 לחוק התוה"ב.
7. יש לרשום בפרק שימושים למוסדות ציבור כי השימושים הציבוריים יהיו למטרות חינוך, תרבות, רווחה ודת כהגדרתם לפי סעיף 188 בחוק התוה"ב.
8. למסמכי התכנית יתווסף סעיף בדבר הותרת 20% בשטח כל מגרש לצורך חלחול והחדרת מי נגר בהתאם לתמא/ 34 / ב/ 4.
9. בהוראות התכנית ייכתב כי מתן היתרי בנייה למקווה ולבית כנסת הינו לאחר קבלת חו"ד לשכת הבריאות נפת רמלה.
10. באשר למבנים בהם קיימות עברות הבנייה - הוועדה מציינת כי ההתנהלות הנכונה לבנייה, מחייבת אישור תכנית וקבלת היתר לפני ביצוע הבנייה, ולא קבלת הכשר בדיעבד. בהתאם להחלטות המדיניות של הוועדה המחוזית בעניין, רואה הוועדה את עצמה כמחויבת לתת דעתה בעת שהינה דנה בתכנית המיועדת להכשיר עבירות בנייה גם לשיקול של אי עידוד עבריינות ולתת לו את המשקל הראוי במסגרת מכלול השיקולים אשר עליה לשקול במסגרת סמכותה. יישום מדיניות זו יש בה כדי לעקר את התמריצים העיקריים לעבירות על חוק התכנון והבניה: התמריץ הכלכלי מחד, ומאידך, התפיסה לפיה קביעת עובדות מוגמרות בשטח סופן שיביאו לאישור תכנית מכשירה, גם אם זו לא הייתה מתאשרת מלכתחילה.
- הוועדה סבורה כי אישור התכנית בדיעבד אין בה די ויש למצות את הדין לעניין עברות הבנייה ואין לראות בהכשרת הבנייה כשלב המייתר את הגשת התביעה המשפטית כנגדה.
- מכיוון שהסמכות להחליט בעניין נקיטת הליכים בעבירות על חוק התוה"ב ע"י הוועדה המקומית הינה בידי התובע המקומי, מחליטה הוועדה כי תנאי להפקדת התכנית הינה קבלת עמדת התובע המקומי בדבר נקיטת הליכים לפי חוק התוה"ב כנגד אותם בעלי מבנים בהם התכנית מבקשת להכשיר עברות בנייה. במידה והתובע המקומי מחליט שלא לנקוט בהליכים משפטיים כנגד הבנייה הבלתי חוקית במגרש, תובא התכנית לדיון נוסף בפני הוועדה. במקרה כזה מתבקש התובע המקומי לפרט ככל הניתן את הטעמים להחלטתו על מנת שיהיו בפני הוועדה מלא הנתונים והוועדה תחליט על פי מכלול הנתונים והנסיבות, האם יש מקום להפקדת תכנית זו באשר לאותם מבנים.
11. הערות טכניות בהתאם להנחיית לשכת התכנון.

**הערה: החלטה זו תהיה בטלה בתום שבעה חודשים מיום שנמסרה למגיש התוכנית ע"פ סעיף 86 ד' לחוק התוה"ב אם לא ימולאו התנאים הקבועים בה.**

**7. על/ 314 / 34 / א'-**

**רקע:**

מטרת התכנית הינה, שינוי יעוד קרקע ממבני משק ליעוד ספורט ונופש ומשפ"פ ליעוד תעשייה ולספורט ונופש במושב משמר השבעה.  
התכנית מציעה זכויות בנייה בהיקף 6558 מ"ר שטח עיקרי לתעסוקה (תוספת של 942 מ"ר) ובנוסף 3079 מ"ר שטח עיקרי למטרת ספורט ונופש. בנוסף מתבקשת תוספת בשטחי השירות לתעשייה מעל לכניסה הקובעת בהיקף 702 מ"ר ותוספת שטחי שירות למגרש ספורט ונופש בהיקף של 1026.4 מ"ר.

**רקע סטטוטורי:**

בהתאם לתכנית המתאר הארצית, תמ"א 35 – שטח התכנית נמצא במרקם עירוני, בשטח לשימור משאבי מים.  
בהתאם לתכנית המתאר הארצית, תמ"א 34 / ב / 4 – שטח התכנית נמצא באזור רגישות א'1 לקידוחי מים.  
בהתאם לתכנית המתאר המחוזית, תמ"מ 3 / 21 – שטח התכנית נמצא באזור חקלאי נוף כפרי פתוח.  
על חלק מהשטח חלה "אכרזה" כקרקע חקלאית (השפ"פ מוכרז, והאזור המבוקש להרחבה מוכרז).

**עיקרי הדיון:**

עורך התכנית הציג את עיקרי התכנית. לנושא של קו בניין מדרך 412 ציין כי קו הבניין הרשום בתשריט נקבע עפ"י תכנית מאושרת ועומד על 25 מ'.  
גזבר משמר השבעה ציין כי הוועדה רואה חשיבות בשטח המוצע למטרת ספורט ונופש היות וחסר מקום במושב לפעילות קהילתית ולמפגש חברים.

**החלטה:**

- הוועדה, לאחר שבחנה את התכנית ושמעה את דברי נציגי יזמי התכנית והוועדה המקומית לתו"ב עמק לוד, **מחליטה להפקיד את התכנית בתנאים הבאים:**
1. הוועדה לא רואה מקום לביטול השפ"פ ולשנות את ייעודו לתעשייה כולל הגדלת הזכויות המבוקשת, הוועדה סבורה שעל השפ"פ להישאר כחיץ ירוק בין הנחלה הסמוכה לבין מגרש התעשייה.
  2. הקו הכחול של התכנית יוקטן לתחום המגרש המוצע לספורט ונופש בלבד. טבלת הוראות וזכויות הבניה תעודכן בהתאם ובהתאם לתקנות חישובי שטחים, לאישור לשכת התכנון.
  3. הגשת דוח אקוסטי ותיאום לנושא חומ"ס לאישור המשרד להגנת הסביבה. הערות המשרד להגנת הסביבה יוטמעו בהוראות התכנית.
  4. להוראות התכנית יתווסף סעיף הקובע כי תנאי להיתר בניה הינו קבלת חו"ד משרד הבריאות נפת רמלה.
  5. תתקיים בדיקה לעניין מגבלות תמ"א 4 / 2 ( סכנת ציפורים). הערות באם יהיו יוטמעו בהוראות התכנית.

## מדינת ישראל

משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז  
ישיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2012012 מתאריך 16/07/12

6. דרך פרברית מהירה מס' 412 נמצאת בסמוך למגרש הנדון. בפני הוועדה לא הובא מידע באשר למעמדה של הדרך, לא סומנה רצועה לתכנון ולחילופין לא סומן קו בניין באם קיים ע"פ תכנית מאושרת. לפיכך יש לסמן את מגבלות דרך 412 ולקבל את אישור משרד התחבורה לתכנית. במידה ויתברר ללשכת התכנון כי קיימת מגבלה בנדון, התכנית תוחזר לדיון.
7. התכנית תועבר לולקחש"פ בהתאם לצורך.
8. קיום הליך בהתאם לתיקון 89 לחוק התו"ב.
9. הגשת כתב שיפוי לוועדה המקומית טרם הפקדת התכנית וגריעת סעיף שיפוי מהוראות התכנית.
10. הבטחת שטח לחלחול וניקוז בהתאם להוראות תמ"א 34/ב/4.
11. מהוראות התכנית ימחק סעיף 6.3 הדן בהפקעה.
12. החנייה תהיה בתחומי המגרש בהתאם לתקן.
13. מחיקה של הערה (ב) מתחת לטבלת הוראות וזכויות הבניה.
14. הערות טכניות לאישור לשכת התכנון.

**הערה: החלטה זו תהיה בטלה בתום שבעה חודשים מיום שנמסרה למגיש התוכנית ע"פ סעיף 86 ד' לחוק התו"ב אם לא ימולאו התנאים הקבועים בה.**

## מדינת ישראל

משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז  
ישיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2012012 מתאריך 16/07/12

### 8. חמ/153/33-

#### רקע:

מטרת התכנית הינה, שינוי יעוד של 16 מגרשים ביעוד בעלי משק ל- 48 מגרשים ביעוד מגורים שטח כל מגרש מוצע הינו 400 מ"ר. התכנית מציעה 48 יח"ד (תוספת של 16 יח"ד למצב המאושר), כמו כן שטחי הבנייה המוצעים לכל יח"ד הינם: 220 מ"ר שטח עיקרי ו- 50 מ"ר שטחי שירות. עוד מוצע שטח לשפ"פ ודרך. שטח התכנית נמצא בחלק הדרומי של מושב כפר רות.

#### רקע סטטוטורי:

בהתאם לתכנית המתאר הארצית, תמ"א/35 – שטח התכנית נמצא במרקם עירוני ובשטח לשימור משאבי מים. עפ"י לוח מס' 2 לתמ"א/35 מכסת יח"ד למושב הינה 300 יח"ד. הוועדה המקומית המליצה לדון בתכנית היות והבינוי המוצע הינו סביר ותואם את הסביבה הכפרית לעמדתה.

בהתאם לתכנית המתאר הארצית, תמ"א/34 ב/4 – שטח התכנית נמצא באזור רגישות א' לקידוחי מים.  
בהתאם לתכנית המתאר המחוזית, תמ"מ/3/21 – שטח התכנית נמצא באזור פיתוח כפרי.

#### עיקרי הדיון:

מתכננת התכנית הציגה את התכנית בפני הוועדה.  
מהנדס הוועדה המקומית לתו"ב חבל מודיעין הסביר כי קיימת תכנית מאושרת מס' חמ/33 למושב כפר רות אשר הקצתה 100 נחלות. בפועל בכפר רות, קיימות 60 נחלות שאינן מאושרות. מתוכן נלקחו 16 נחלות במטרה לתכנן את אזור ההרחבה הכולל 48 מגרשי מגורים.  
עוד ציין כי ע"פ המצב התכנוני המאושר כולל המוצע בתכנית זו היקף יח"ד במושב עומד על 216 יח"ד.

#### החלטה:

הוועדה, לאחר שבחנה את התכנית ושמעה את נציגת יזמי התכנית ואת דברי מהנדס הוועדה המקומית לתו"ב חבל מודיעין **מחליטה להפקיד את התכנית** בתנאים הבאים:

- השפ"פ יסומן כשצ"פ ויתווסף סעיף הפקעה להוראות התכנית.
- דרך מס' 3 הנמצאת בתא שטח 102 תוארך עד למגרש משק עזר ותסתיים ב- "קיל דה סאק".
- טבלת הוראות וזכויות הבניה תעודכן כך שיפורטו זכויות הבניה להלן: 180 מ"ר שטח עיקרי ליח"ד, 50 מ"ר שטח עיקרי למרתף. בטבלה יפורטו שטחי השירות: 35 מ"ר לשני מקומות חנייה, ממ"ד לפי תקנות הג"א, 10 מ"ר למחסן. קווי הבניין וגובה מקסימלי יפורטו ע"ג תשריט ובהוראות התכנית.
- למסמכי התכנית יתווסף סעיף בדבר הותרת 20% בשטח כל מגרש מגורים לצורך חלחול והחדרת מי נגר בהתאם לתמא/34 ב/4.
- קיום הליך בהתאם לתיקון 89 לחוק התו"ב.
- בהוראות התכנית ייכתב:

## **מדינת ישראל**

משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז  
ישיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2012012 מתאריך 16/07/12

- א. תנאי למתן היתר בנייה יהיה הגשת נספח מים וביוב לאישור משרד הבריאות ותיאום עם תאגיד מים מודיעין.
- ב. מתן היתרי בנייה יותנו בביצוע שדרוג והרחבה של מט"ש איילון.
- ג. חנייה תוקצה בתחום המגרש לפי 2 מקומות חנייה ליח"ד.
7. התכנית איננה תכנית איחוד וחלוקה לפיכך הוראות התכנית יעודכנו בהתאם.
8. תיקונים טכניים בהתאם להנחיית לשכת התכנון.

**הערה: החלטה זו תהיה בטלה בתום שבעה חודשים מיום שנמסרה למגיש התוכנית ע"פ סעיף 86 ד' לחוק התוה"ב אם לא ימולאו התנאים הקבועים בה.**

## מדינת ישראל

משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז  
ישיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2012012 מתאריך 16/07/12

9. חמ/ 401 /43-

### רקע:

מטרת התכנית הינה הסדרת מצב קיים על ידי תוספת קומה והרחבת שטח המרתף במבנה קיים הנמצא באזור תעשייה מודיעים שבחבל מודיעין. הזכויות המוצעות בתכנית הינם: תוספת 1940 מ"ר שטח עיקרי בארבע קומות (במקום 3 קומות) וסה"כ 4123 מ"ר שטח עיקרי, תוספת של 106 מ"ר שטח שירות מעל מפלס הכניסה הקובעת למבנה ובסה"כ 286 מ"ר, ותוספת זכויות בנייה במרתף מ- 327 מ"ר ל- 1463 מ"ר (תוספת של 1136 מ"ר) למטרת חנייה. סה"כ זכויות הבנייה כולל שירות ועיקרי הינן 5872 מ"ר. הוועדה המקומית חבל מודיעין המליצה על הפקדת התכנית.

### רקע סטטוטורי:

בהתאם לתכנית המתאר הארצית, תמ"א/ 35 – שטח התכנית נמצא במרקם שמור משולב, באזור רגישות סביבתית גבוהה ובשטח לשימור משאבי מים. בהתאם לתכנית המתאר הארצית, תמ"א/ 34 /ב/ 4 – שטח התכנית נמצא באזור רגישות א' לקידוחי מים. בהתאם לתכנית המתאר הארצית, תמ"א/ 22 שטח התכנית נמצא בתחום יער וייעור. בהתאם לתכנית המתאר המחוזית, תמ"מ/ 3 /21 – שטח התכנית נמצא באזור לתעשייה, מלאכה ותעסוקה.

### עיקרי הדיון:

מתכנן התכנית הסביר לוועדה את עקרונות התכנית. לדבריו, מתחת למבנה קיים מרתף קטן אך קיים חלל ומעוניינים לפתוח אותו ולנצל את השטח לחנייה. במבנה קיימות קומות גבוהות, התכנית מציעה לחלק את החלל הבנוי כך שבתוך החלל תתווסף קומה רביעית. גובה המבנה ותכסיתו יישארו ללא שינוי. מהנדס הוועדה המקומית הסביר לוועדה כי תכנית המתאר החלה על השטח הקצתה זכויות בנייה נמוכות אשר אינן תואמות את התכנון כיום. לדבריו, יש לעדכן את זכויות הבנייה באזור התעשייה. נציגת משרד הבריאות ציינה כי לא קיבלה את התכנית ומעוניינת לדעת האם תחום התכנית נופל ברדיוס מגן ב'.

### החלטה:

הוועדה, לאחר שבחנה את התכנית ושמעה את דברי נציגי יזמי התכנית ואת מהנדס הוועדה המקומית לתו"ב חבל מודיעין, **מחליטה לדחות את התכנית.** התכנית הינה תכנית נקודתית לתוספת שטחים למבנה קיים באזה"ת חבל מודיעין. הוועדה סבורה כי תוספת זכויות בנייה באזור התעשייה חבל מודיעין יש לבחון בראייה כוללת על ידי עדכון תכנית המתאר החלה על אזור התעשייה. עוד סבורה

## מדינת ישראל

משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז  
ישיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2012/07/12 מתאריך 16/07/12

כי לתוספת זכויות הבנייה, השלכות על כלל אזור התעשייה בכל הנוגע להיבטים הסביבתיים לרבות, תשתיות ביוב ותנועה .  
הוועדה המחוזית קוראת לוועדה המקומית לערוך תכנית כוללת לאזור התעשייה במסגרתה תבחן פרוגרמה לשטח אזור התעשייה בכללותו ויערך מסמך סביבתי.  
שלא למותר לציין, מדובר באישור בדיעבד לבנייה קיימת. הוועדה מדגישה כי ההתנהלות הנכונה לבנייה, מחייבת אישור תכנית וקבלת היתר לפני ביצוע הבנייה, ולא קבלת הכשר בדיעבד. בהתאם להחלטות המדיניות של הוועדה המחוזית בעניין, רואה הוועדה את עצמה כמחויבת לתת דעתה בעת שהינה דנה בתכנית המיועדת להכשיר עבירות בנייה גם לשיקול של אי עידוד עבריינות ולתת לו את המשקל הראוי במסגרת מכלול השיקולים אשר עליה לשקול במסגרת סמכותה. יישום מדיניות זו יש בה כדי לעקר את התמריצים העיקריים לעבירות על חוק התכנון והבניה: התמריץ הכלכלי מחד, ומאידך, התפיסה לפיה קביעת עובדות מוגמרות בשטח סופן שיביאו לאישור תכנית מכשירה, גם אם זו לא הייתה מתאשרת מלכתחילה.  
מדובר בהיקף גדול של שטחים המבוקש לאישור בדיעבד וגם מהטעם הנ"ל סבורה הוועדה שאין לאשר את המבוקש.

## מדינת ישראל

משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז  
ישיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2012012 מתאריך 16/07/12

### 10.א. - 112/37/134 – עיריית רחובות עם עמותת "אורות בניין עולם" רחובות

מטרת הדיון הינה התייעצות שר הפנים עם הוועדה המחוזית במסגרת בקשה להשכרת מקרקעין לפי סעיף 195(1) לחוק, המצריכה אישור השר.  
נוסח סעיף 195 קובע:

"מקרקעין שנרכשו בביצוע תכנית על פי הסכם או שהופקעו כך תמורת תשלום פיצויים, יחולו עליהם הוראות מיוחדות אלה:

(1) כל עוד לא שונה ייעודם על פי הוראות חוק זה, מותר להשכירם לגוף ציבורי או לאדם אחר, למטרה שלה נועדו בתכנית, ובלבד ששר הפנים, בהתייעצות עם הוועדה המחוזית, נתן אישורו על כך"

הבקשה חלה בגוש 3704 חלקה 659, מגרש 19, ברחובות.

על המקום חלה תכנית מס' רח/ 400 המייעדת את המקרקעין לשב"צ ומתירה במקרקעין הקמת בנייני ציבור.

בפני הוועדה הוצג כי במסגרת הבקשה מבקשת הרשות המקומית להקצות את המקרקעין לצורך הקמת בית כנסת על גג גן ילדים.

הוועדה קובעת כי מטרה זו **תואמת** את השימושים המותרים על פי התכנית שבתוקף.

**למען הסר ספק** מבהירה הוועדה כי קביעתה זו עניינה אך ורק בקשר לשימושים האפשריים במקרקעין מכח התכניות החלות בשטח אל מול השימוש שהתבקש בבקשה כפי שהוצגה לה, ולא בכל היבט אחר של הבקשה.

## מדינת ישראל

משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז  
ישיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2012012 מתאריך 16/07/12

### 10.ב. - 111/37/134 – עיריית רחובות עם עמותת "למדני חוקיד" רחובות

מטרת הדיון הינה התייעצות שר הפנים עם הוועדה המחוזית במסגרת בקשה להשכרת מקרקעין לפי סעיף 195(1) לחוק, המצריכה אישור השר.  
נוסח סעיף 195 קובע:

"מקרקעין שנרכשו בביצוע תכנית על פי הסכם או שהופקעו כך תמורת תשלום פיצויים, יחולו עליהם הוראות מיוחדות אלה:  
(1) כל עוד לא שונה ייעודם על פי הוראות חוק זה, מותר להשכירם לגוף ציבורי או לאדם אחר, למטרה שלה נועדו בתכנית, ובלבד ששר הפנים, בהתייעצות עם הוועדה המחוזית, נתן אישורו על כך"

הבקשה חלה בגוש 3698 חלקה 341, ברחובות.

על המקום חלה תכנית מס' רח/ 74 / 12 המייעדת את המקרקעין לשב"צ ומתירה במקרקעין הקמת בנייני ציבור.

בפני הוועדה הוצג כי במסגרת הבקשה מבקשת הרשות המקומית להקצות את המקרקעין לצורך הקמת בית כנסת.

הוועדה קובעת כי מטרה זו **תואמת** את השימושים המותרים על פי התכנית שבתוקף.

**למען הסר ספק** מבהירה הוועדה כי קביעתה זו עניינה אך ורק בקשר לשימושים האפשריים במקרקעין מכח התכניות החלות בשטח אל מול השימוש שהתבקש בבקשה כפי שהוצגה לה, ולא בכל היבט אחר של הבקשה.

## מדינת ישראל

משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז  
ישיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2012012 מתאריך 16/07/12

### 10.ג. - 14/29/68 – עיריית גבעת שמואל עם עמותת "נתיבי אמת"

מטרת הדיון הינה התייעצות שר הפנים עם הוועדה המחוזית במסגרת בקשה להשכרת מקרקעין לפי סעיף 195(1) לחוק, המצריכה אישור השר.  
נוסח סעיף 195 קובע:

"מקרקעין שנרכשו בביצוע תכנית על פי הסכם או שהופקעו כך תמורת תשלום פיצויים, יחולו עליהם הוראות מיוחדות אלה:

(1) כל עוד לא שונה ייעודם על פי הוראות חוק זה, מותר להשכירם לגוף ציבורי או לאדם אחר, למטרה שלה נועדו בתכנית, ובלבד ששר הפנים, בהתייעצות עם הוועדה המחוזית, נתן אישורו על כך"

הבקשה חלה בגוש 6189 ח"ח 877 בגבעת שמואל.

על המקום חלה תכנית ממ/ 853 המייעדת את המקרקעין לבנייני ציבור ומתירות במקרקעין הקמת בנייני ציבור.

בפני הוועדה הוצג כי במסגרת הבקשה מבקשת הרשות המקומית להקצות את המקרקעין לצורך הקמת בית כנסת על גג גן ילדים.

הוועדה קובעת כי מטרה זו **תואמת** את השימושים המותרים על פי התכנית שבתוקף.

**למען הסר ספק** מבהירה הוועדה כי קביעתה זו עניינה אך ורק בקשר לשימושים האפשריים במקרקעין מכח התכניות החלות בשטח אל מול השימוש שהתבקש בבקשה כפי שהוצגה לה, ולא בכל היבט אחר של הבקשה.

## מדינת ישראל

משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז  
ישיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2012012 מתאריך 16/07/12

### 11. בר / 178 - 8

#### רקע:

מטרת התכנית הינה, הקצאת מגרש מגורים בשטח של דונם ודרך גישה לבניית יחידת דיור עבור אדם בעל צרכים מיוחדים, על ידי שינוי יעוד שטח חקלאי למגורים ביישוב כפרי ולדרך, קביעת זכויות בנייה בהיקף של 220 מ"ר שטח עיקרי ו- 60 מ"ר שטחי שירות מעל הכניסה הקובעת לבניין וכן, 60 מ"ר שטח עיקרי מתחת לכניסה הקובעת לבניין ובניית בריכה טיפולית, במושב מישר במוא"ז גדרות. במישר קיימות 57 נחלות ע"פ תכניות מאושרות בהן ניתן לבנות 114 יח"ד ו- 3 יח"ד במשקי עזר, בנוסף קיימות 84 יח"ד בהרחבת המושב. סה"כ מאושרות ע"פ תכניות קיימות 201 יח"ד.

בהתאם לתכנית המתאר הארצית, תמ"א/35- שטח התכנית נמצא במרקם שמור משולב. מס' יח"ד המוקצות למישר ע"פ תמ"א/35 הינו 300 יח"ד. בהתאם לתכנית המתאר המחוזית, תמ"מ/ 3 / 21 – שטח התכנית ביעוד חקלאי / נוף כפרי פתוח.

#### עיקרי הדיון:

מהנדסת הוועדה המקומית לתו"ב שורקות הציגה את התכנית ואת חשיבותה, מדובר בנכה צה"ל +100%, אשר משפחתו מתגוררת בקרבת מקום. מגיש התכנית, זקוק לטיפול לאורך כל שעות היממה וזקוק לתנאי מחייה מתאימים הכוללים בריכה טיפולית וחדר טיפולים לשיקומו. ידוע לוועדה המקומית כי היקף השטח המבוקש אינו תואם את הנחיות תמ"א/35 יחד עם זאת בשל המקרה המיוחד סבורים שניתן לאשר את התכנית. כמו כן, התכנון הוצע במקום הנוכחי על מנת להישען על תשתיות קיימות, שכן, כביש הגישה למגרש מתבסס על כביש קיים ושטח המגרש נמצא בשטח צמוד דופן להרחבה הקיימת של מישר.

מבקשת במיוחד מהוועדה להתייחס לתכנית בהתחשבות, על מנת שהתכנית תקבל מתן תוקף כמה שיותר מהר.

לשאלת הוועדה מדוע נדרש שטח מגרש בהיקף של 1 ד' והאם קיים נספח בינוי אשר מציג את הנדרש השיבה מהנדסת הוועדה המקומית כי קיימים כל האישורים ממשרד הביטחון לשם הקצאת שטח לאדם בעל צרכים מיוחדים.

מהנדסת הוועדה המקומית נשאלה על מה מתבסס האישור בהיבט התכנוני והשיבה כי על המבנה להיות במפלס אחד. מכיוון שהבקשה הינה ל-2 ק' + מרתף השיבה כי התכנית מבקשת את כל האפשרויות, אך ברור שהבנייה תהיה במפלס אחד, לדבריה קיים צורך לבנות חדרים למטפלים, (כיום שניים קבועים שגרים בבית). המטפלים צריכים להיות במפלס הנגישות, באותו מפלס יחד עם המטופל, כמו כן, קיים צורך בבריכת שחייה טיפולית.

אביו של מבקש התכנית הסביר כי מדובר באדם אשר מקבל כל חודש ציוד רפואי בהיקף נרחב ויש לאחסנו, לכן קיים צורך במרתף עוד הסביר כי אין בפניו את כלל המידע לגבי עתיד בנו ומחובתו לדאוג לו לשנים הבאות, טרם תכננו את המבנה לפרטים ובקשו להקצות שטח בקרבת בני המשפחה אשר ידאגו לו בעתיד.

ראש המועצה ציין כי מדובר באחיינו והסביר כי קיים קושי מצד גורמי המדינה בקבלת החלטות וכי יש להכריע בסוגיה זו בהקדם. לדבריו, מנהל מקרקעי ישראל החליט שכל מה שהוועדה תקבע מקובל עליהם. לגבי הצרכים המיוחדים הוסיף כי הרכב המסיע את מבקש התכנית הינו רכב "סוואנה" גדול אשר מצריך מקום חנייה ושטח תמרון גם לכסא גלגלים. עוד הסביר כי המגרש המוצע נמצא בשטח אשר הוועדה המחוזית אישרה לגביו בעבר תכנית להרחבת היישוב אשר לא הושלמה לכדי אישור מכיוון שהמושב החליט לא לבצע ולכן אין כאן בעיה תכנונית.

## מדינת ישראל

משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז  
ישיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2012012 מתאריך 16/07/12

### החלטה:

הוועדה, לאחר שבחנה את התכנית ושמעה את דברי ראש המוא"ז גדרות, יזמי התכנית ואת מהנדסת הוועדה המקומית לתו"ב שורקות, **מחליטה להפקיד את התכנית בתנאים הבאים:**

1. מדובר בבקשה להקצאת קרקע למגורים בהיקף של 1 ד' + 250 מ"ר עבור דרך גישה, לאדם בעל צרכים מיוחדים המתגורר בישוב כפרי.  
הוראות תכנית המתאר הארצית, תמ"א/35 מנחות לייעול השימוש בקרקע ושמירת עתודות קרקע לדורות הבאים ולפיכך, בהנחיית מנהל התכנון נוהגת הוועדה המחוזית לאשר במגזר הכפרי מגרשים שהיקפם לא עולה על 400 מ"ר עבור יח"ד אחת) צפיפות של 2.5 יח"ד לדונם). יחד עם זאת במקרים מיוחדים סבורה הוועדה כי ניתן להקצות מגרש גדול יותר.  
במקרה הנוכחי, בחנה הוועדה בהתאם להנחיות תמ"א/35 מהו השטח הסביר הנדרש מבחינה תכנונית למקרה הנדון, עבור בניית מבנה חד קומתי הכולל בריכת שחייה טיפולית. הוועדה סבורה כי ניתן לבנות מבנה לבעל צרכים מיוחדים ולאפשר את מתן התנאים המיוחדים בשטח מצומצם מהמבוקש. יחד עם זאת ומכיוון שמדובר במקרה חריג ביישוב כפרי, על אף שלא הוגשה תכנית בינוי המציגה את התנאים המיוחדים הנדרשים במקרה הנדון ועל מנת לא לעכב את אישורה של התכנית, קובעת הוועדה כי הקו הכחול של התכנית יוקטן לגודל מגרש מגורים של 750 מ"ר שטח עבור מגרש מגורים.
2. הוועדה סבורה כי היקף השטח שקבעה הינו נרחב ומאפשר הקמת המבוקש ברווחה תכנונית. מניסיונה של הוועדה ניתן לבנות מבנה לצרכים מיוחדים בהתאם לתקנות הנגשה לנכים גם בשטח מצומצם מזה שקבעה. יחד עם זאת מכיוון שהתכנית הוגשה ללא תכנון מפורט למצב המבוקש, במידה ותוצג תכנית בינוי עדכנית אשר מציגה צרכי שטח מיוחדים מעל ל- 750 מ"ר כפי שדרשו יזמי התכנית, תוחזר התכנית לדיון נוסף לבחינת הבקשה.
3. בשל הסבר לגבי רכב מיוחד סבורה הוועדה כי השטח שהוקצה לחנייה מקורה אינו מספק לפיכך להוראות התוכנית יתווספו 20 מ"ר שטח שרות לחנייה מקורה (סה"כ 50 מ"ר ל- 2 מקומות חנייה).
4. על שטח התכנית חלה "אכרזה" בקרקע חקלאית – יש לקבל את אישור הולקחש"פ.
5. במסמכי התכנית יתווסף ייעוד לדרך ויתווסף סעיף הפקעה לטובת הדרך.
6. יזם התכנית אינו "בעל עניין בקרקע" ולכן אינו יכול ליזום תכנית זו, על כפר מישר אגודה חקלאית שיתופית בע"מ להיות יזם התכנית. יש לשנות את מסמכי התכנית בהתאם.
7. התכנית איננה תכנית לאיחוד וחלוקה יש להסיר סעיף זה ממסמכי התכנית.
8. להוראות התכנית יתווסף סעיף ניקוז בהתאם להימצאות שטח התכנית באזור רגישות א' ע"פ תכנית מתאר ארצית משולבת למשק המים, איגום מים עיליים, החדרה, העשרה והגנה על מי תהום, תמ"א/34 ב/4.
9. יש לערוך את התכנית בהתאם להוראות תיקון 89 לחוק התוה"ב.
10. הערות טכניות בהתאם להנחיית לשכת התכנון.

**הערה: החלטה זו תהיה בטלה בתום שבעה חודשים מיום שנמסרה למגיש התוכנית ע"פ סעיף 86 ד' לחוק התוה"ב אם לא ימולאו התנאים הקבועים בה.**

**מדינת ישראל**

משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז  
ישיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2012012 מתאריך 16/07/12

**12. בר / 224 / 13-**

יזם התכנית הודיע לוועדה כי הוא מבקש ל"משוך חזרה את התכנית" לפיכך  
התכנית תיסגר ותוחזר ליזם.

## **מדינת ישראל**

משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז  
ישיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2012012 מתאריך 16/07/12

**13. נס' /145 /3 /ב'-**

**התכנית ירדה מסדר היום .**

## מדינת ישראל

משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז  
ישיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2012012 מתאריך 16/07/12

14. רח/ 2111 / 12-

### רקע:

מטרת התכנית הינה, הקמת תחנת תדלוק מדרגה ב' ע"פ תכנית המתאר הארצית לתחנות תדלוק, תמ"א/4/18 (להלן: תמ"א/4/18) על ידי שינוי יעוד קרקע חקלאית לתחנת תדלוק, דרך ושצ"פ. השימושים הנוספים המבוקשים בתחנה הינם: מסעדה, בית קפה או קיוסק, חנות, מרחב מוגן, חדר מתדלקים, מחסן ומשרד בהיקף של 130 מ"ר. כמו כן מציעה התחנה גגון משאבות בגודל לא מוגדר, מתקן לשטיפת כלי רכב וסככה בשטח של 100 מ"ר. שטח התכנית נמצא בגוש מס' 3700 חלקה 397 ברחובות.

### רקע סטטוטורי:

בהתאם לתכנית המתאר הארצית, תמ"א 35- שטח התכנית נמצא במרקם שמור משולב ובשטח שימור משאבי מים. בהתאם לתכנית המתאר המחוזית, תמ"מ/3/21 (להלן: תמ"מ/3/21-) שטח התכנית נמצא באזור חקלאי/נוף כפרי פתוח. תמ"מ/3/21 מנחה את מוסד תכנון הדן בתכנית ביעוד חקלאי / נוף כפרי פתוח, לשקול את התכנית גם עפ"י העקרונות של העדר פגיעה באופיו של הנוף הכפרי הפתוח. תמ"א/4/18 מנחה את מוסד התכנון הדן בתכנית לתחנת התדלוק החלה בתחום מרקם שמור משולב, לבחון את השתלבותה של התכנית באופי הסביבה ואת מידת הפגיעה שהתכנית יוצרת, בשטחים הפתוחים. כמו כן מנחה התכנית לבחון חלופות תכנוניות למיקום ואת הצורך בתחנת התדלוק המוצעת בהתחשב בתחנות קיימות ומתוכננות באזור. לתוכנית לא צורפו מסמכים, בדיקות ואישורים הנדרשים בהתאם לתמ"א/4/18.

### עיקרי דיון:

נציגת לשכת התכנון הציגה את התכנית בפני הוועדה. מתכנן התכנית הסביר כי מדיניות העיר וחברות הדלק היא לא להכניס את התנועה העוברת לתוך העיר ולאפשר את מתן השרות של תחנות תדלוק על הכביש העוקף. לדבריהם, לאורך הכביש לא קיימות תחנות תדלוק והתחנה הקרובה נמצאת בתחום פארק התעשייה. התחנה אשר הינה בשטח של 2 ד' אינה פוגעת לדעתם בחיץ הפתוח המפריד בין גושי הבניה ושטח הפתוח. רוחב הדרך הקיימת היא 48 מ'. רוחב זה מאפשר הפיכת דרך זו לדרך אזורית במידה ויוחלט על כך.

נציג הוועדה המקומית לתו"ב רחובות הסביר לוועדה כי הוועדה המקומית תומכת במדיניות של הוצאת תנועה עוברת מתחום העיר ומתן שרות לאורך הכביש העוקף.

נציג חברת פז טען כי התכנית תואמת להוראות תמ"א/4/18 והתקבלו אישורים של משרד הבריאות והשרות ההידרולוגי. לדבריו, התחנה עומדת בכל הקריטריונים התחבורתיים אך לא התקבל אישור סופי של משרד התחבורה כיוון שלא הייתה ברורה להם האם התחנה תאושר בוועדה המחוזית.

## מדינת ישראל

משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז  
ישיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2012/07/16 מתאריך

המשרד לאיכות הסביבה לא אישור את התכנית כי לטענתם התכנית נמצאת בשטח שימור משאבי מים. לדבריהם, לא קיימת סתירה להוראות תמ"א/35 שכן תמ"מ/3/21 אושרה לפניו ומאפשרת הקמת תחנות תדלוק בשטח חקלאי. חוק משק הדלק קבע כי צריך לאשר תחנות נוספות לעידוד תחרות במשק הדלק

### החלטה:

הוועדה, לאחר שבחנה את התכנית ושמעה את דברי נציגי יזמי התכנית והוועדה המקומית לתו"ב רחובות מחליטה **לדחות את התכנית**.  
תחנת התדלוק המוצעת ממוקמת בצידו המזרחי של כביש העוקף רחובות. שטח זה מהווה רצף של שטחים פתוחים אשר ערכם רב מבחינת נוף תרבות חקלאי המהווים חיץ פתוח רב חשיבות ברמה האזורית בין הגושים הבנויים של רחובות ורמלה. ע"פ תכנית המתאר המחוזית תמ"מ/3/21 פיתוח העיר רחובות מסתיים בגבולות המערביים של דרך 423 והתחנה המוצעת פורצת גבולות אלו, איננה משתלבת בסביבתה ואף תפגע ברצף השטחים הפתוחים החקלאיים, בחזות האזור וברגישותו.  
דרך מס' 423 טרם תוכננה כדרך אזורית ע"פ תמ"א/3 ותמ"מ/3/21 ולפיכך אישור תחנת תדלוק ברצועת התכנון של הדרך הינו בבחינת קביעת מסמרות אשר יכתבו תכנון בעתיד. לפיכך סבורה הוועדה כי אין לאשר תחנות תדלוק טרם תכנון הדרך. ככלל סבורה הוועדה כי בעת תכנון הדרך האזורית יש לתכנן בראייה כוללת את מיקום תחנות התדלוק הנדרשות לאורכה, אלה יכולות להתמקם בצד המיועד לפיתוח ואינן חייבות להתמקם בצד הפתוח של הדרך.  
לגבי מרחקים בין תחנות התדלוק, סבורה הוועדה כי לא קיים מחסור בתחנות תדלוק המחייב פריצתו של הפיתוח אל עבר השטח הפתוח שכן קיימות כיום (גם ע"פ תכניות מאושרות) תחנות תדלוק באזור התעסוקה הצפון מזרחי, בצומת 40/412, ובצומת בילו. מרחקי הנסיעה ביניהם אינם ארוכים ולא קיים מצב בו רכב יכול להישאר ללא מקום למילוי מיכל הדלק ברכבו, מצב המחייב אישור נקודתי של תחנת תדלוק במקום המבוקש.  
הוועדה לא רואה צורך אמיתי בהוספת תחנת תדלוק נוספת, ודאי לא במקום רגיש סביבתי, מעבר לגבול הפיתוח.  
ככלל סבורה הוועדה שיש להעדיף מיקום תחנות תדלוק ביעודים ובמרקמים מוטי פיתוח ולא במרקמים וביעודים מוטי שימור ורגישים מבחינה סביבתית ונופית. האזורים הפתוחים במחוז המרכז נמצאים במשורה ולפיכך יש לתת עדיפות למיקום תחנות התדלוק בתחום השטחים המיועדים לפיתוח.

## מדינת ישראל

משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז  
ישיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2012012 מתאריך 16/07/12

15. רח/750/א/92-1

### רקע:

מטרת התכנית הינה, תוספת זכויות בנייה להקמת מבנה מגורים בן 6 קומות על עמודים וקומה שביעית חלקית הכולל 13 יח"ד והקטנת קו בניין קדמי ל- 5 מ'. כמו כן מציעה התכנית הפקעה להרחבת רח' מוסקוביץ' בה נמצא שטח התכנית.

במגרש קיים מבנה אשר נכלל ברשימת המבנים לשימור אתרים ברחובות. המבנה חד קומתי נבנה בתחילת שנות ה-50 עבור זלקינד סטולבוב. ועדת שימור אתרים של רחובות החליטה בישיבתה מיום 2.8.09 לגרוע את המבנה מרשימת השימור ולהכין תיק תיעוד חלקי כתנאי לקידום התכנית. בהחלטה לא פורטו הנימוקים.

נספח התיעוד המוקדם, אשר הוגש יחד עם יתר המסמכים ללשכת התכנון המחוזית, נבדק ע"י מרכזת השימור של לשכת התכנון שהתרשמה כי המבנה סומן לשימור בגלל הערך ההיסטורי של הדייר שהתגורר בו אבל המבנה נותר כמבנה בודד ואינו חלק ממרקם היסטורי ולכן ניתן לגרוע אותו מרשימת השימור אתרים.

### עיקרי דיון:

נציגת לשכת התכנון הציגה את עיקרי התכנית בפני הוועדה. המגרש הינו מגרש סמוך למגרש בית העירייה לשעבר.

מרכזת השימור הרחיבה בנושא המבנה הקיים על המגרש. המבנה שמבקשים להרוס, היה כלול ברשימת המבנים לשימור והוועדה המקומית לשימור החליטה לגרוע אותו מהרשימה אך לא נימקה את החלטתה.

נציג הוועדה המקומית לתו"ב רחובות הסביר כי המבנה הקיים על המגרש משנות החמישים ואין בו אלמנטים לשימור אשר כלולים בעקרונות השימור של רחובות, לכן ומכיוון שהינו בית בודד, אין מקום לשמרו.

מתכנן התכנית הוסיף כי מבקשים מבנה ל-13 יח"ד. פתרונות החניה הינם לפי התקן בתחום המגרש.

לשאלת לשכת התכנון לגבי מתקני חנייה השיב יזם התכנית כי פתרון החניה באמצעות מתקני החניה לא מקובל ברחובות בפרויקטים מסוג זה. מניסיונו מתקנים אלה טובים למבנים בהם קיימת חברה מנהלת. מכיוון שלא תהיה בבניין חברה מנהלת לא ניתן לחייב את רוכשי הדירות לתחזק את המתקן. ללא תחזוקה ראויה קיים חשש גדול לסיכון בשל בעיית בטיחות והוא לא מוכן לקחת על עצמו את סיכון הבטיחות.

### החלטה:

הוועדה, לאחר שבחנה את התכנית ושמעה את דברי נציגי יזמי התכנית והוועדה המקומית לתו"ב רחובות **מחליטה להפקיד את התכנית** בתנאים הבאים:

## מדינת ישראל

משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז  
ישיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2012012 מתאריך 16/07/12

1. יוסרו שתי החניות בחזית הקדמית של המגרש, בתחום קו הבניין הקדמי. חניות אלא ימצאו את פתרון בעורף המגרש או במרתף חניה, או לחילופין תיגרע יחידת דיור על כל המשתמע מכך, לאישור לשכת התכנון.
2. קיום הליך בהתאם לתיקון מס' 89 לחוק התוה"ב.
3. להוראות התכנית יתווסף בס' 2.2 כי אחת ממטרות התכנית היא הרחבת רח' מוסקוביץ, כפי שמוצג בתשריט.
4. יש ליישב את הסתירה בין הסעיפים 6.4 ו-6.5(4) בהוראות התכנית. יש להבטיח כי תנאי למתן היתרי הבניה במגרש יהיה אישור מהנדס הועדה המקומית לתיק תיעוד מלא לבית המיועד להריסה ורק לאחר מכן תותר ההריסה.
5. הערות לנספח התיעוד:
  - יש לציין כי התכנית הייתה ברשימת השימור של רחובות וכי הוחלט לגרוע את המבנה מרשימת השימור בתאריך 2.8.09.
  - יש לעדכן בעמ' 30 כי בית המידות הגדול והמרשים שנמכר לעיריית רחובות נהרס זה מכבר.
  - יש לבדוק שוב מי בנה את הבית המתועד. במסמך התיעוד רשום כי המבנה תוכנן ע"י צ'לנוב – בנט. עפ"י המסמכים המבנה בן שתי הקומות, שלא יצא לפועל תוכנן ע"י צ'לנוב-בנט ואילו עפ"י המסמכים המבנה בן הקומה האחת תוכנן ע"י צ'לנוב.
  - בעמ' 31 מופיע רקע היסטורי של מתכנן המבנה אדר' בנימין צ'לנוב ואילו בעמוד שלאחריו מצויינים פרויקטים של האדריכל רוברט בנט.
  - יש לתארך את הצילומים.
6. הערות טכניות בהנחיית לשכת התכנון.

**הערה: החלטה זו תהיה בטלה בתום שבעה חודשים מיום שנמסרה למגיש התוכנית ע"פ סעיף 86 ד' לחוק התוה"ב אם לא ימולאו התנאים הקבועים בה.**

## מדינת ישראל

משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז  
ישיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2012012 מתאריך 16/07/12

16. הצ / 4 / 1 / 397-

### רקע:

מטרת התכנית הינה, שינוי יעוד קרקע מאזור מגורים חקלאי לאזור מגורים א', קביעת זכויות והוראות בניה, שינוי קווי בניין וקביעת יעוד והוראות לזיקת הנאה על ידי חלוקת החלקה בהסכמת הבעלים. שטח התכנית נמצא בגוש מס' 8036 ח"ח 122 בקדימה-צורן.

### רקע סטטוטורי:

בהתאם להוראות תכנית המתאר הארצית, תמ"א/ 35 – שטח התכנית נמצא במרקם שמור משולב ובשטח לשימור משאבי מים.  
בהתאם להוראות תכנית המתאר הארצית, תמ"א/ 34 / ב/ 4 שטח התכנית נמצא באזור רגישות א'.

היישוב קדימה צורן מוגדר בתמ"א/ 35 כישוב מיוחד גדול (עד 20,000 נפש). צפי האוכלוסייה בישוב עומד כיום על מעל ל- 20,000 נפש ועל כן צפיפות הבניה הנדרשת לישוב בהתאם לתמ"א הינה מינימום 7 יח"ד לדונם נטו.  
השטח חולק ל- 4 מגרשים ומבוקשים בו 6 יח"ד.  
הצפיפות המוצעת בתכנית הינה 3 יח"ד לדונם נטו.

התכנית הוגשה לדיון בפני הוועדה המחוזית, בהתאם לתיקון מס' 43 לחוק התוה"ב.

הוועדה המקומית קיבלה את התכנית אולם לא דנה בה.

### עיקרי הדיון:

מתכנן התכנית הסביר לוועדה את עיקרי התכנית והסביר לוועדה את מורת רוחו על קביעת הוועדה לדרישה של תכנון כולל. לדבריו לא נכון להפסיק את התכנון ולחכות לתכנית כוללת אשר אף אחד לא יודע מתי תאושר.

מהנדס הוועדה המקומית הסביר לוועדה כי הם מעוניינים להכין תכנית כוללת לשכונה בצפיפות של 3 יחידות דיור לדונם. אזור זה יכול להכיל מבחינה התכנונית את הצפיפות הנדונה ולא צפיפות של בנייה רוויה.

### החלטה:

הוועדה, לאחר שבחנה את התכנית ושמעה את דברי נציגי יזמי התכנית, **מחליטה לדחות את התכנית.**

הוועדה סבורה כי תכנון כמוצע, יש לבחון בראייה כוללת, הצפיפות המוצעת הינה נמוכה משמעותית מהצפיפות המתוכננת בתמ"א/ 35 ליישוב קדימה-צורן.

בימים אלו מקודמת תכנית מתאר כוללת לקדימה-צורן, תכנית כוללת כאמור תבחן את כל הסוגיות התכנוניות הנדרשות ליישוב כולל את סוגיית צפיפות הבנייה, ולפיכך, הועדה לא רואה מקום לאישור תכנית נקודתית.

**17. הצ / 4 / 1 / 19 / ד**

**רקע:**

מטרת התכנית הינה, שינוי יעוד מקרקע למבני ציבור למגורים א' ושפ"פ וקביעת הוראות וזכויות בניה ל- 10 יח"ד, בגוש מס' 8037 חלקה 129 בקדימה-צורן.

**רקע סטטוטורי:**

בהתאם להוראות תכנית המתאר הארצית, תמ"א/ 35 – שטח התכנית נמצא במרקם שמור משולב ובשטח לשימור משאבי מים.  
בהתאם להוראות תכנית המתאר הארצית, תמ"א/ 34 / ב / 4 שטח התכנית נמצא באזור רגישות א'.  
היישוב קדימה צורן מוגדר בתמ"א/ 35 כיישוב מיוחד גדול (עד 20,000 נפש). צפי האוכלוסייה ביישוב עומד כיום על מעל ל- 20,000 נפש ועל כן צפיפות הבניה הנדרשת ליישוב בהתאם לתמ"א הינה מינימום 7 יח"ד לדונם נטו.  
השטח חולק ל- 10 מגרשים ומבוקשים בו 10 יח"ד.  
הצפיפות המוצעת בתכנית הינה כ- 5 יח"ד לדונם נטו.  
התכנית הוגשה לדיון בפני הוועדה המחוזית, בהתאם לתיקון מס' 43 לחוק התוה"ב.  
הוועדה המקומית קיבלה את התכנית אולם לא דנה בה.

**עיקרי הדיון:**

מתכנן התכנית הציג את התכנית בפני הוועדה והסביר לוועדה כי על השטח קיימת מחלוקת בין אגודת המים לבין המועצה. צירף פס"ד לדבריו, על פיו הורה בית המשפט על הקמת יחידות צמודות קרקע באזור הזה. תכנית זו מציגה בינוי של עשר יחידות צמודות קרקע ע"פ החלטת בית המשפט.

מהנדס המועצה הסביר לוועדה כי היה סכסוך בין אגודת המים, שזה גוף ללא מטרת רווח לבין המועצה. כעת קיים רצון לקדם את פתרון הסכסוך. הציג את האזור בו קיימים מבני ציבור (בית המועצה, בניין ויצ"ו, דואר) ואת המגרש של אגודת המים נשוא הדיון, המגרש לא הופקע והוא שטח פרטי של אגודת המים. בית המשפט החליט את שהחליט והתכנית מיישמת את החלטתו.

מר רמי זיו ציין כי השטח לבנייני ציבור אינו נחוץ לדעתו ויש הרבה שטחים "חומים" אשר אינם מנוצלים.

**החלטה:**

הוועדה, לאחר שבחנה את התכנית ושמעה את דברי נציגי יזמי התכנית, **מחליטה לדחות את התכנית.**

הוועדה לא מוותרת על שטחי ציבור במחוי יד ודאי ללא תכנון כולל הנבחן ע"פ פרוגרמה לשטחי ציבור.

בימים אלו מקודמת תכנית מתאר כוללת לקדימה-צורן, תכנית כוללת כאמור תבחן את כל הסוגיות התכנוניות הנדרשות ליישוב כולל את סוגיית צפיפות הבניה, ולפיכך, הועדה לא רואה מקום לאישור תכנית נקודתית.

## מדינת ישראל

משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז  
ישיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2012012 מתאריך 16/07/12

**18. הר/ש/510 – החלטה טרם הופצה**

**19. נת' / 547 / 18 - א-**

**רקע:**

מטרת התכנית הינה, שינוי לבינוי הכולל שינוי מיקום צורת השפ"פ, תוספת קומות מ- 15 ל-17, ביטול קומת מרתף אחת וקביעת קווי בניין, ברח' האר"י ואלחריזי בשכונת בן ציון בנתניה.  
בתאריך ה- 22/2/12 הופקדה התכנית כתכנית בסמכות הוועדה המקומית ונקבעה כ"טעונה אישור שר הפנים" בהתאם לס' 109 לחוק התוה"ב מאחר ואין מדובר בשינויים שבסמכות הוועדה המקומית.  
מתכנן התכנית ביקש לאמץ את הליכי הפקדת התכנית כפי שהופקדה בוועדה המקומית ולהביאה לאישור.  
בהתאם להודעת נציגת הוועדה המקומית לא התקבלו התנגדויות לתכנית.

**רקע סטטוטורי:**

בהתאם להוראות תכנית המתאר הארצית, תמא/35 - שטח התכנית נמצא בשטח לשימור משאבי מים  
בהתאם להוראות תכנית המתאר הארצית, תמא/34 / ב/ 4 שטח התכנית נמצא ברגישות א'.

**עיקרי הדיון:**

מתכנן התכנית הסביר לוועדה את עיקרי התכנית הנמצאת על הדרך המובילה לגשר הארי בנתניה.  
לדבריו, התכנית המקורית שקבעה מרתפי חנייה לא מומשה בשל עלויות גבוהות ו/או כדאיות כלכלית, ולפיכך בעלי הקרקע הנוכחיים ביקשו להעלות חלק מהחניה על פני הקרקע וליצור תכנית כדאית מבחינה כלכלית. הוצע להצמיד את השצ"פ לרצועת השצ"פ הקיים בתכנית אחרת.  
תמהיל יחידות הדיור הוא 100 מ"ר ליח"ד.  
עוד נמסר כי התכנית לא משנה את זכויות הבנייה ואת תקני החניה 1:2 מתכנית קודמת.

**החלטה:**

הוועדה, לאחר שבחנה את התכנית ושמעה את דברי נציגי יזמי התכנית והוועדה המקומית לתו"ב נתניה, **מחליטה להפקיד את התכנית** בתנאים.  
הוועדה סבורה כי תוספת התנאים להוראות התכנית אין בה כדי שינוי מהותי ויכולה להיעשות לקראת מתן תוקף לתכנית. מכיוון שהתכנית הופקדה (על ידי הוועדה המקומית) והוועדה המחוזית לא רואה בתנאים שינוי מהותי המחייב הפקדה מחדש, מחליטה הוועדה **לאמץ את הליכי הפקדתה של התכנית כפי שהופקדה בוועדה המקומית** ולהשלים את התיקונים לקראת מתן תוקף לתכנית.

**להלן התנאים:**

1. הוועדה השתכנעה כי השפ"פ בתכנית הנוכחית מוצמד לשצ"פ שבתכנית

## מדינת ישראל

משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז  
ישיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2012012 מתאריך 16/07/12

- נת/ 547 /28 /א' שנמצאת לפני מתן תוקף וכך יוצרת שטח פתוח רחב יותר.  
הוראות התכנית יתוקנו בהתאם לתכנית בסמכות הועדה המחוזית על כל  
המשתמע מכך לאישור לשכת התכנון.
2. להוראות התכנית יתווספו הסעיפים הבאים :
- א. העלאת החניות מקומת המרתף לקומת הקרקע ובתנאי שלא יעלו על 1/3  
מסך מספר החניות שבתכנית.
- ב. בסעיף 4.2 יתווספו/יתוקנו הסעיפים הבאים :
1. גובה מילוי הקרקע באזורי הגינון מעל תקרת המרתף לא יקטן מ-  
1.2 מ' לשטילת עצים בוגרים ופני הקרקע לא יעלו על פני הקרקע של  
השצ"פ הגובל בחלקה 233.
2. לא יתאפשר פתח איוורור של הגנרטור בפינה הדרום מערבית של  
המגרש. הפתח ימוקם בתוך קווי הבניין.
3. לא תוקם גדר בין השצ"פ לשפ"פ.
3. הערות טכניות בהתאם להנחיית לשכת תכנון.

## מדינת ישראל

משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז  
ישיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2012012 מתאריך 16/07/12

20. נת / 307 / 28 / 7

### רקע:

מטרת התכנית הינה אישור בדיעבד לבנייה קיימת על ידי תוספת שטחים עיקריים מ- 125 מ"ר ל- 180 מ"ר ושינוי קווי בניין ברח' הולנד מס' 13, בנתניה.

### רקע סטטוטורי:

בהתאם להוראות תכנית המתאר הארצית, תמ"א/35 - שטח התכנית נמצא בשטח לשימור משאבי מים  
בהתאם להוראות תכנית המתאר הארצית, תמ"א/34 / ב/ 4 שטח התכנית נמצא ברגישות א'.

### עיקרי הדיון:

נציגת לשכת התכנון הציגה את התכנית בפני הוועדה.  
נציגת הוועדה המקומית לתו"ב השלימה את הפרטים לגבי הבנייה בשטח.  
בנו של יזם התכנית הסביר כי מדובר בבנייה שאביו הוסיף בשנת 2004 עקב מחלתו. לגבי הבינוי מחוץ לתחום המגרש ציין כי מדובר בגג אסבסט גדול וכי הם מוכנים להרסו.

### החלטה:

- הוועדה, לאחר שבחנה את התכנית ושמעה את דברי נציגי יזמי התכנית והוועדה המקומית לתו"ב נתניה, מחליטה **לדחות את התכנית**.
1. בהתאם לתשריט קיימת חריגת בנייה מעבר לתחום המגרש. הוועדה סבורה כי תנאי לדיון בוועדה הינו הריסת כל הבנוי מחוץ לתחומי המגרש והחזרת המצב לקדמותו.
  2. מעבר לכך סבורה הוועדה כי ככל שהעירייה סבורה שיש להוסיף זכויות בנייה לשכונה, יש להכין תכנית כוללת לשכונה ולא לאשר תוספת זכויות בנייה בצורה נקודתית.

## מדינת ישראל

משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז  
ישיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2012012 מתאריך 16/07/12

### 21. נס/ש/175 – מחוץ לסדר היום.

#### רקע:

בפני הוועדה מוצגת בקשה להיתר למטרת ביצוע עבודות סלילה והרחבת צומת רחובות ויצמן- המדע שבגבול נס ציונה – רחובות. הבקשה מובאת לדיון בהתאם לתמ"א 4/א/23, תכנית המתאר הארצית לקווי מערכת תחבורה עתירת נוסעים (מתע"נ), אשר לפיה נדרש אישור של הוועדה המחוזית להיתרי בניה או הרשאות בתחום ה"רצועה לתכנון". סעיף מס' 8.6 בתמ"א 4/א/23 קובע כי ניתן יהיה באישור הוועדה המחוזית, אם השתכנעה, לאחר התייעצות עם משרד התחבורה, שלא תיפגע בכך האפשרות לתכנון, לבצע ולתפעל קווי מתע"ן בתחום רצועה לתכנון:

- 8.6.1 לבצע סלילת דרכים שאושרו בתכנית קודם אישור תכנית זו.
- 8.6.2 לאשר תכניות ולבצע לפיהן הרחבת דרכים קיימות.
- 8.6.3 לאשר תכניות ולבצע לפיהן הנחת קווי תשתית של חשמל, מים, ביוב, ניקוז, גז וכיוצא בזה.
- 8.6.4 לתת היתר לפי תכנית תקפה.

#### עיקרי הדיון:

נציגת לשכת התכנון הציגה את מהות הבקשה. כמו כן הסבירה כי לשכת התכנון ביקשה ממנהל התכנון לאפשר לתת את הסמכות למהנדס הוועדה המקומית. לשכת התכנון סבורה ו שלא כל הזזת עמוד תאורה או סלילת כביש או אי תנועה צריכה להגיע לוועדה המחוזית.

#### החלטה:

הוועדה לאחר שבחנה את מהות הבקשה מחליטה לאשרה בכפוף לאישור נת"ע.

**מדינת ישראל**

משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז  
ישיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2012012 מתאריך 16/07/12

**פרוטוקול ההחלטות כפוף לאישור הוועדה בהתאם לחוק התכנון והבניה**

+++++ **ישיבה נעולה** +++++